

VI. 감시인에 관한 사항

1. 감시인의 개황

(1) 감시인의 개요

(기준일 : 2024.09.30.)

구 분	개 황
회사명	한국주택금융공사
법인등록번호	110171-0029402
설립연월일	2004 년 2 월 27 일
대표자	김 경 환
본점소재지	부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동)
전화번호	1688-8114
자본금(출자금 등)	27,374 억원
주요주주(출자자 등)	정부 (63.7%), 한국은행 (36.3%)

(2) 목적사업

주택저당채권 등의 유동화와 주택금융 신용보증업무를 수행함으로써 주택금융 등의 장기적·안정적 공급을 촉진하여 국민의 복지증진과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함.

1. 채권유동화
2. 채권보유
3. 주택저당채권, 학자금대출채권 및 자산유동화에 관한 법률 제3조 제1항의 규정에 의한 유동화전문회사 등이 주택저당채권을 유동화자산으로 하여 발행한 유동화증권에 대한 지급보증
4. 금융기관에 대한 신용공여
5. 주택저당채권 또는 학자금대출채권의 평가 및 실사
6. 주택금융신용보증기금·주택담보노후연금보증계정의 관리 및 운용
7. 신용보증
8. 신용보증과 관련된 신용보증채무의 이행 및 구상권의 행사
9. 주택담보노후연금보증
10. 주택담보노후연금보증채무의 이행 및 구상권의 행사
11. 주택담보노후연금채권의 양수 및 보유와 이에 따른 주택담보노후연금의 지급
12. 신용보증 및 주택담보노후연금보증과 관련된 신용조사 및 신용정보의 종합관리

13. 주택금융에 관한 조사·연구 및 통계자료의 수집 작성과 국내외 유관기관과의 교류·협력
14. 위와 관련된 부수업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무.

(3) 감시인의 전체 인력현황

(단위 : 명)

사무소	소재 도시명	정 원		비고
		직 원	임 원	
본사	부산	482	7	* 공인회계사 총 25명
지사	지역본부	29		
	서울 5곳	75		
	부산 2곳	25		
	대구	18		
	인천 2곳	26		
	광주	16		
	대전	13		
	세종	5		
	울산	10		
	경기 4곳	55		
	강원 2곳	14		
	충북	10		
	충남	10		
	전북	9		
	전남	7		
	경북	5		
	경남	14		
	제주	6		
	종합금융센터	19		
	소계	366	7	
합계		848	7	

주) : 2024년 9월 30일 기준

(4) 기초자산집합 감시를 위한 인력 운영계획

아래와 같이 관련 업무경험이 풍부한 전문가로 구성된 기초자산집합 감시인 업무 수행 전담 팀을 구성하여 상시 감시인 업무를 수행할 계획이며, 기초자산집합에 대한 자산의 적격요건, 최소담보비율 유지여부 및 담보유지비율 유지여부 등 분기별 업무보

고서 작성을 위한 감시인 업무를 수행할 경우, 추가 인력을 투입할 계획입니다.

[감시인 업무 전담 팀]

성명	직위	담당업무	근무기간	관련업무 근무기간
이승연	팀장	감시인업무 총괄책임자	17년 1개월	17년 1개월
염호철	차장	감시인업무 실무책임자	8년 8개월	8년 8개월
김종욱	과장	감시인업무 실무책임자	6년 8개월	6년 8개월
이유경	대리	감시인업무 실무책임자	6년 5개월	6년 5개월
강지훈	대리	감시인업무 실무책임자	3년 7개월	3년 7개월

2. 감시인의 자격요건 충족에 관한 사항

(1) 자격요건 충족여부

이중상환채권법 제9조 제2항 제1호 나목의 자격요건에 충족합니다.

이중상환채권법 제 9 조 제 2 항 제 1 호 나목의 요건	충족여부
다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것 나. 한국주택금융공사(발행기관이 한국주택금융공사인 경우는 제외한다)	충족

(2) 결격사유 해당 여부

해당사항 없습니다.

이중상환채권법 제 9 조 제 2 항 제 2 호의 결격사유	결격사유 해당여부
발행기관이 이중상환채권법 제2조 제1호 가목부터 사목까지의 금융회사등인 경우: 「은행법」 제 2 조 제 1 항 제 8 호의 특수관계인(최근 3 년 이내에 특수관계인이었던 자를 포함한다) 「은행법」 제 2 조 제 1 항 제 8 호의 특수관계인의 내용은 아래와 같음.	발행기관이 국민은행이므로 이중상환채권법 제 2 조 제 1 호 가목에 해당함. 「은행법」상 특수관계인에 해당되는지 여부를 확인한 결과, 해당사항 없으므로 결격사유는 존재하지 않음.

1. 배우자, 6촌 이내의 혈족 및 4촌 이내의 인척. 다만, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제 3 조의 2 제 1 항제 2 호가목에 따른 독립경영자 및 같은 목에 따라 공정거래위원회가 동일인관련자의 범위로부터 분리를 인정하는 사람은 제외한다.	해당사항 없음
2. 본인 및 제 1 호 또는 제 4 호의 사람이 임원의 과반수를 차지하거나 이들이 제 3 호 또는 제 5 호의 자와 합하여 100 분의 50 이상을 출연하였거나 이들 중의 1 명이 설립자로 되어 있는 비영리법인·조합 또는 단체	해당사항 없음
3. 본인 및 제 1 호·제 2 호·제 4 호의 자의 결권 있는 발행주식 총수(지분을 포함한다. 이하 같다)의 100 분의 30 이상을 소유하고 있거나 이들이 최다수 주식소유자로서 경영에 참여하고 있는 회사	한국주택금융공사는 발행기관과 지분관계가 존재하지 않음
4. 본인, 제 2 호 또는 제 3 호의 자에게 고용된 사람(사용자가 법인·조합 또는 단체인 경우에는 임원을 말하고, 개인인 경우에는 상업사용인, 고용계약에 따라 고용된 사람 또는 그 개인의 금전이나 재산으로 생계를 유지하는 사람을 말한다)	해당사항 없음
5. 본인 및 제 1 호부터 제 4 호까지의 자의 결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 30 이상을 소유하고 있거나 이들이 최다수 주식소유자로서 경영에 참여하고 있는 회사	한국주택금융공사는 발행기관과 지분관계가 존재하지 않음
6. 본인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제 2 조제 2 호에 따른 기업집단(이하 "기업집단"이라 한다)을 지배하는 자(이하 "계열주"라 한다)인 경우에 그가 지배하는 기업집단에 속하는 회사(계열주가 단독으로 또는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제 3 조제 1 호 각 목의 어느 하나 및 같은 조 제 2 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자와 합하여 같은 조 제 1 호 및 제 2 호의 요건에 해당하는 외국법인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 및 그 회사의 임원	한국주택금융공사는 기업집단에 해당되지 않음
7. 본인이 계열주와 제 1 호 또는 제 2 호에 따른 관계에 있는 자이거나 계열주가 지배하는 기업집단에 속하는 회사의 임원인 경우에 그 계열주가 지배하는	한국주택금융공사는 기업집단에 해당되지 않음

기업집단에 속하는 회사 및 그 회사의 임원	
8. 본인이 기업집단에 속하는 회사인 경우에 그 회사와 같은 기업집단에 속하는 회사 및 그 회사의 임원	한국주택금융공사는 기업집단에 해당되지 않음
9. 본인 또는 제 1 호부터 제 8 호까지의 자와 합의 또는 계약 등으로 은행의 발행주식에 대한 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 공동으로 행사하는 자	한국주택금융공사는 발행기관에 대한 의결권을 행사하고 있지 않음

3. 감시인의 권한, 의무, 업무에 관한 사항

(1) 감시인의 법적 권한

- 가. 우선변제권자를 위하여 기초자산집합의 관리·유지 및 처분에 필요한 재판상 또는 재판 외의 모든 행위를 할 권한(이중상환채권법 제10조 제1항)
- 나. 발행기관의 기초자산집합 관리·유지 및 우선변제권자 보호에 부적절한 사항이 있는 경우 발행기관에 대한 시정 요구(이중상환채권법 제11조 제1항 제5호)
- 다. 발행기관에 대한 금융정보등의 제공 요청(이중상환채권법 제20조 제1항)
- 라. 발행기관에 대한 보수채권의 청구 권리(이중상환채권법 제9조 제8항)
- 마. 보수채권에 대한 우선변제의 권리(이중상환채권법 제13조 제2항)
- 바. 발행기관에 대한 업무수행을 위한 필요 자료의 제공 요청(이중상환채권법 제11조 제3항)
- 사. 기초자산집합의 처분 권한(이중상환채권법 제13조 제3항)
- 아. 사임(이중상환채권법 제9조 제3항)

(2) 감시인의 법적 의무 및 업무

- 가. 기초자산집합에 대한 회계감사(이중상환채권법 제11조 제1항)
- 나. 기초자산집합에 포함되는 자산의 적격요건 및 담보유지비율 유지 여부에 대한 실사·평가(이중상환채권법 제11조 제1항)
- 다. 발행기관의 발행계획 및 관계법규 준수 여부에 대한 점검·평가(이중상환채권법 제11조 제1항)
- 라. 발행기관의 기초자산집합에 대한 관리가 이중상환채권법 제13조 제3항의 우선변제권자의 권리를 침해하는 요인이 없는지에 대한 점검(이중상환채권법

제11조 제1항)

- 마. 수탁관리인에 대한 업무의 지시·감독(수탁관리인을 선임한 경우만 해당)(이중상환채권법 제11조 제1항)
- 바. 기초자산집합의 처분, 경매신청, 그 밖의 권리행사 등 이중상환채권법 제13조에 따른 우선변제권의 실행을 위하여 필요한 재판상 또는 재판 외의 행위 전부(이중상환채권법 제11조 제1항)
- 사. 업무 수행에 관한 보고서의 분기별 작성, 금융감독원 제출, 우선변제권자에 대한 제공(이중상환채권법 제11조 제2항)
- 아. 기초자산집합에 포함되는 자산 일부의 등록 해지를 위한 발행기관에 대한 서면동의(이중상환채권법 제8조 제4항)
- 자. 새로운 감시인 선임시까지 업무 수행 지속 의무(이중상환채권법 제9조 제7항)
- 차. 기초자산집합의 관리를 위하여 필요한 경우의 일시적인 차입(이중상환채권법 제8조 제6항)
- 카. 기초자산집합 처분시의 구분관리, 선관주의, 우선변제권자 이익보호 의무(이중상환채권법 제10조 제2항 및 제3항)
- 타. 우선변제권자 채권 변제 충당 후 잔여분의 이전 의무(이중상환채권법 제13조 제6항)
- 파. 기초자산집합에 포함된 채권의 채무자에 대한 등록사실등의 통지(이중상환채권법 제15조)
- 하. 제공된 금융정보등의 유출 및 누설 방지 의무(이중상환채권법 제20조 제3항 및 제4항)

4. 계약에 관한 사항

(1) 기초자산집합의 관리·유지 및 처분

가. ISSUER EVENT OF DEFAULT 발생통지 송달 이후

- ① 기초자산집합의 전부 또는 일부의 관리, 유지 및 (우선변제권의 변제를 위하여 필요하다고 판단되는 경우) 처분
- ② 기초자산집합으로부터 취득한 금원 수령
- ③ 기초자산집합 관리와 관련하여 발행기관(또는 경우에 따라 대체 채권관리인 및/또는 수탁관리인)에 대한 감독 및 지시
- ④ 기초자산집합변제순위에 따라 기초자산집합으로부터 회수하는 금전 및 자

산의 충당 및 지급

- ⑤ 만기가 도래한 채무가 전액 변제되는 것을 조건으로, 기초자산집합으로 회수되는 금전을 기초자산집합의 일부로 등록되는 기타 유동성자산으로 운용
- ⑥ 당행이 거래계좌개설은행인 경우, 프로그램설정계약에 따라 대체 거래계좌개설은행에 신규 거래계좌의 개설 주선(금융결제원 통지 송달과 관련하여 필요한 주선업무 포함)
- ⑦ 당행이 유보계좌개설은행인 경우, 프로그램설정계약에 따라 대체 계좌개설은행에 대체 유보현금계좌의 개설 주선
- ⑧ 감시인이 이중상환채권법 제10조 제3항에 따른 감시인의 의무를 이행하기 위하여 필요하다고 판단하는 경우 기초자산집합을 관리 및 유지하고 투자자 보고서를 작성할 대리인, 하도급인 또는 수임인(이하 각 “수임인”)으로 선임하고, 그 수임인에게 관련 법률에서 허용되는 범위 내에서 감시인계약 제4조 제2항에 따라 당행으로부터 수령한 자료파일의 제공

나. 이중상환채권 기한이익상실통지 송달 이후

- ① 감시인이 필요하거나 적절하다고 판단되는 바에 따라 감시인계약 제3조 제1항 제1호 각 목에 해당하는 업무의 이행
- ② Issuer Event of Default 사유의 발생 이후 적절하다고 판단되는 바에 따라 기초자산집합의 전부 또는 일부의 처분
- ③ 해당 기초자산집합변제순위에 따라 기초자산집합에 포함되는 현금 또는 자산의 충당 및 지급

(2) 대체 채권관리인의 선임

채권관리인 교체사유가 발생한 경우, 감시인은 단독재량에 따라 주택담보부대출채권의 관리를 지속하고 이중상환채권의 신용등급을 유지하기 위하여 적절하다고 판단되는 범위 내에서, 다음의 업무를 수행합니다.

- ① 채권관리인 교체사유가 발생한 경우 감시인은 단독재량에 따라 주택담보부대출채권의 관리를 지속하고 이중상환채권의 신용등급을 유지하기 위하여 적절하다고 판단되는 범위 내에서 이중상환채권의 신용등급을 유지하는 데 필요한 기준을 충족하는 새로운 채권관리인(이하 “대체 채권관리인”)을 당행과 공동으로 선임할 것을 당행에 요구하여 대체 채권관리인과 채권관리계약을 체결하고, 그 선임사실에 대하여 이중상환채권발행계획 변경등록합니다. 다만, 감시인이 당행에게 대체 채권관리인 선임 요구를 서면으로 통지한 날로부터 30일 이내에 대체 채권관리인을 공동으로 선임하지 아니한 경우에는 감시인은 그로부터 30일 이내에 단독으로 대체 채권관리인을 선임할 수 있습니다.
- ② 기초자산집합처분사유가 발생한 이후 당행이 프로그램설정계약 제9조에

다른 대항요건구비통지 사실에 대한 만족할 만한 증빙을 감시인에게 제공하지 아니하는 경우, 감시인은 대항요건구비통지를 작성하여 관련 차주 및 서울보증보험에게 송부하기 위하여 프로그램설정계약 제9조에 따른 권리를 행사할 수 있습니다.

- ③ 대체 거래계좌가 개설되고 당행에 대하여 거래계좌개설은행해임사유가 발생하였음에도 불구하고 당행이 필요한 금융결제원 통지를 송부하지 아니한 경우에는 감시인은 금융결제원 통지를 이행하고 차주들의 모든 자동이체금액이 대체 거래계좌에 직접 지급되도록 모든 조치를 취할 수 있습니다.

(3) 담보유지비율테스트 및 최소담보비율 관련 계산에 대한 합의된 감시인절차 이행

감시인은 담보유지비율테스트 및 최소담보비율 관련 계산에 대한 합의된 감시인절차를 이행합니다.

- ① 감시인은 당행이 계산한 담보유지비율테스트 및 최소담보비율에 대한 합의된 감시인절차를 이행하고 감시인보고서를 제공하여야 합니다.
- ② 감시인계약 제3조 제4항에서 정한 감시인의 합의된 감시인절차 이행 의무는 감시인이 관련 계산일에 담보유지비율테스트 및 최소담보비율과 관련하여 당행이 수행한 계산과 관련하여 감시인계약 제4조(감시인에 대한 정보 제공)에 따라 발행기관으로부터 정보를 수령하는 것을 조건으로 합니다.
- ③ 감시인은 매년 3월, 6월, 9월 및 12월의 각 계산일과 감시인계약 제3조 제7항, 제8항 및 프로그램설정계약 제6조 제8항에 따라 요구되는 추가 계산일(이하 각 “감시인 ACT 계산일”)을 기준으로 감시인계약 제3조 제4항에서 정한 합의된 감시인절차를 이행하여야 합니다.
- ④ 합의된 감시인절차는 각 감시인 ACT 계산일 이후의 날로서 가능한 빠른 시일 내에 이행되어야 하며, 당해 합의된 감시인절차의 결과는 감시인보고서에 포함되어야 합니다.
- ⑤ 감시인계약 제3조 제4항에 따른 감시인의 업무는 당행에게 Issuer Event of Default 발생통지 또는 이중상환채권 기한이익상실통지가 교부된 경우 즉시 중지되며, 감시인은 감시인계약 제3조 제5항에 따른 상환테스트를 수행하여야 합니다.

(4) 상환테스트

상환테스트 관련 계산 수행

- ① 당행은 Issuer Event of Default 발생통지를 교부 받은 이후 (단, 당행에 대한 이중상환채권 기한이익상실통지 송달 이전) 각 계산일 현재 상환테스트 수정담보자산총액(아래 정의됩니다)이 모든 이중상환채권의 미상환 원금 총액 또는 그 이상이 되도록 합니다(이하 “상환테스트”)
- ② 감시인은 Issuer Event of Default 발생통지 송달 이후 (단, 당행에 대한 이중

상환채권 기한이익상실통지 송달 이전) 각 테스트일까지 상환테스트 수정 담보자산총액(각 계산일 현재)을 계산합니다.

각 계산일 현재 “상환테스트 수정담보자산총액”은 다음과 같이 계산됩니다.

$$A + B + C$$

“**A**”는 각 주택담보부대출채권에 대하여 다음 (i)과 (ii)를 곱한 금액의 합계액

(i) 해당 주택담보부대출채권의 미상환 원금 잔액

(ii) N

각 “N”, “B” 및 “C”는 프로그램설정계약 제6조 제3항에서 정의된 바와 같음.

- ③ Issuer Event of Default 발생통지 송달 이후 어느 테스트일의 직전 계산일 현재 상환테스트 수정담보자산총액이 해당 계산일의 모든 이중상환채권의 미상환 원금잔액 총액(지급보증인인 한국주택금융공사가 지급보증에 따라 이중상환채권의 원리금 상환을 위하여 대지급한 지급보증이행금액으로서 해당일 현재 미상환된 금액을 포함합니다)을 하회하는 경우 상환테스트를 위반한 것으로서 당행이 그 위반한 날로부터 30일 이내에 상환테스트를 충족하지 못하는 경우 이중상환채권 발행조건에 따른 이중상환채권 기한이익상실사유가 발생합니다. 감시인은 상환테스트의 위반이 있는 경우 즉시 당행, 신용평가기관들에게 서면으로 통지하여야 하며, 각 상환테스트의 결과는 감시인보고서에 포함되어야 합니다.

(5) 기타 업무

가. 신용등급 하락

당행의 유효신용등급이 BBB+ 또는 그 이하로 하락하는 경우 또는 유효신용등급의 없는 경우 감시인은 매 계산일에 대하여 감시인계약 제3조 제4항(담보유지비율테스트 및 최소담보비율 관련 계산에 대한 합의된 감시인절차 이행)에서 정한 당행의 계산에 대한 합의된 감시인절차를 실시합니다.

당행은 당행의 유효신용등급이 BBB+ 또는 그 이하로 하락하거나, 유효신용등급이 없거나, A- 또는 그 이상으로 회복하게 된 사실을 알게 된 즉시 이를 감시인에게 서면통지하여야 합니다.

나. 담보유지비율테스트 오류가 있는 경우

당행이 어느 계산일에 담보유지비율테스트가 충족된 것으로 감시인에게 통보하였으나 당행이 실시한 담보유지비율테스트 계산 상 오류로 인하여 해당 계산일에 담보유지비율테스트를 위반하였다고 감시인이 합리적으로 판단하는 경우 감시인은 ① 신용평가기관들에 이와 같은 사실을 통지하고, ② 최근 3개월 동안의 모든 계산일 현재 담보유지비율테스트 충족 여부를 검증하여

야 합니다.

당행이 최근 3개월 동안의 각 계산일에 담보유지비율테스트를 충족한 것으로 통보하였음에도 불구하고 검증결과 담보유지비율테스트를 위반하였다고 감시인이 판단하는 경우, 감시인은 당행에게 즉시 담보유지비율위반통지를 교부하고, 신용평가기관들에 그 사본을 송부하여야 합니다.

이와 같은 담보유지비율위반통지를 수령한 날로부터 60일 이내에 담보유지비율테스트 위반이 시정되지 않은 경우 이중상환채권 발행조건에 따라 Issuer Event of Default 사유를 구성합니다.

(6) 감시인보고서

이중상환채권법 제11조 제1항 및 제11조 제2항 및 감시인계약에 따른 감시인의 업무와 관련하여, 감시인은 매년 3월, 6월, 9월 및 12월의 각 계산일 이후 30일 이내에 (또는 수시로 이중상환채권 관련 법령에서 정하는 기타 일자까지) (이하 각 “감시인보고일”) 다음 각 목의 업무를 이행하여야 합니다.

- ① 금융위원회가 수시로 요구하는 양식으로 합의된 감시인절차를 따라 당해 업무와 관련한 보고서(이하 “감시인보고서”) 및 금융위원회가 요구하는 양식의 부속서류를 금융위원회에 제출
- ② 각 감시인보고서를 당행에게 제공

이중상환채권법 제11조 제2항에 따라, 당행 및 감시인은 각 감시인보고서를 당행의 홈페이지에 공시하여 우선변제권자가 열람이 가능하도록 할 예정입니다.

감시인계약 제3조 제4항 제3호에 따라 매년 3월, 6월, 9월 및 12월의 각 계산일에 이행하기로 한 것보다 자주 합의된 감시인절차를 이행할 필요가 있는 경우 또는 각 계산일에 대하여 감시인이 상환테스트를 계산할 필요가 있는 경우, 감시인은 이 계약의 각 당사자에게 관련 투자자보고일로부터 10 영업일째 되는 날까지 각 추가 감시인 ACT 계산일 또는 계산일(해당되는 경우)에 대하여 감시인보고서를 교부할 예정입니다.

(7) 합의된 절차

감시인은 감시인계약에 따른 감시인의 업무를 수행하기 위하여 사실확인 또는 실사를 하거나 보고서 등을 작성하여 제공하는 경우 감시인과 당행이 감시인계약 체결일까지 합의하여 정하는 절차(이하 “합의된 절차”)에 따라 감시인 계약 제3조 제4항(담보유지비율테스트 및 최소담보비율 관련 계산에 대한 합의된 감시인절차 이행)의 업무를 수행하여야 합니다.

수행된 절차 또는 그 결과는 어떠한 사항을 보증하는 것이 아니하며, 감시인계약의 상대방당사자는 입수가 가능한 기타 정보와 함께 감시인의 판단에 대하여 자체적인 평가를 하여야 하며 필요한 경우 감시인 업무의 주요 사항에 대한 결론에 근거가 되는 충분하고 적절한 증빙을 확보하기 위한 추가적인 절차를 이행하여야 합니다.

(8) 해임

이중상환채권법 제9조에 따라, 감시인은 감시인계약에 따른 감시인 선임을 사임할 수 있고, 당행은 감시인계약에 따른 감시인의 선임을 해지할 수 있습니다. 다만, 이중상환채권법 제9조의 절차에 의하여 감시인의 사임 또는 해임을 승인한 경우 이중상환채권자는 이중상환채권법에 따라 요구되는 사임 또는 해임에 동의한 것으로 간주됩니다. 당행은 신용평가기관들에게 당해 사임 또는 해임을 통지하여야 합니다.

감시인계약 제6조 제1항에 따른 사임으로 인해 감시인이 부담한 모든 비용, 수수료 또는 경비는 감시인이 전액 지급하며 당행은 배상할 의무를 부담하지 않습니다. 다만, 감시인은 사임 이전에 발생하여 감시인계약에 따라 당행이 감시인에게 지급하여야 하는 여하한 비용, 수수료 또는 경비에 대하여는 계속하여 지급받을 권리를 가집니다.

감시인계약 제6조 제1항에 따른 감시인의 사임 통지를 수령한 경우, 당행은 즉시 감시인계약에서 정한 업무를 제공할 대체 감시인을 선임하도록 합리적인 노력을 다할 것입니다. 다만, 대체 감시인은 이 계약과 실질적으로 동일한 조건 또는 당행이 인정할 수 있는 기타 조건으로 계약을 체결한 적격 감시인이어야 하며 당행은 신용평가기관들에게 대체 감시인의 선임사실을 통지할 예정입니다.

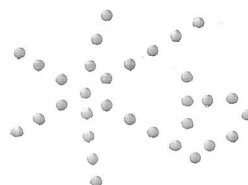
감시인계약 제6조 제1항에 따른 당행의 감시인 해임에 따라 감시인이 부담한 모든 비용, 수수료 또는 경비는 전액 당행이 부담합니다. 다만, 감시인의 고의적 불이행, 사기 또는 태만에 의해 해임된 경우는 제외합니다.

감시인의 사임 또는 해임에도 불구하고, 감시인은 감시인계약 제6조 제3항에 따라 신규 감시인이 선임될 때까지 감시인계약 제3조에서 정한 업무를 제공하고 이 계약상 감시인의 기타 의무를 이행하여야 합니다.

당행은 감시인으로 행위 할 의무를 부담하지 아니하며 어떠한 경우에도 감시인의 업무 이행을 감시 또는 감독할 의무를 부담하지 아니합니다.

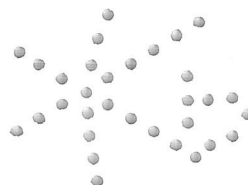
5. 이중상환채권법 제 9 조 제 1 항에 따른 금융위원회의 승인에 관한 사항

당행은 이중상환채권법 제9조 제1항에 따라 본건 커버드본드 프로그램 거래의 감시인으로서 한국주택금융공사를 선임하고자 2024년 6월 3일자로 승인신청서를 금융감독원에 제출하였고, 금융위원회로부터 2024년 7월 11일자로 감시인 선임을 승인하는 공문(제목: 국민·신한은행의 커버드본드 기초자산집합 감사인 선임에 대한 승인 통보 / 공문번호: 은행과-1357)을 송부 받았습니다.



VII. 수탁관리인에 관한 사항

본건 발행계획에서는 별도의 수탁관리인을 선임하지 아니하므로, 해당사항 없습니다. 다만, 본건 발행계획 등록 이후에 수탁관리인을 선임하는 경우 변경등록을 통하여 관련 내용을 추가, 보완하도록 하겠습니다.



VIII. 우선변제권 등에 관한 사항

1. 우선변제권자의 개요

(1) 이중상환채권자

이중상환채권 소지자

(2) 지급보증인

한국주택금융공사

(3) 감시인 또는 대리인

한국주택금융공사

감시인이 대리인을 선임하는 경우 그 대리인

(4) 수탁관리인

본건 이중상환채권의 발행시점에는 수탁관리인을 선임하지 않을 계획입니다. 다만, 당행이 이중상환채권법에 따라 수탁관리인을 선임하는 경우 그 선임되는 수탁관리인을 말합니다.

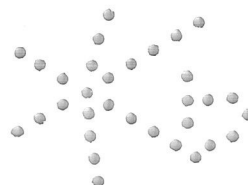
당행이 수탁관리인을 선임하는 경우 변경등록하여 공시할 계획입니다.

(5) 계좌개설은행

최초 이중상환채권의 발행시점의 거래계좌개설은행 및 유보계좌개설은행인 당행은 우선변제권자에 해당하지 않습니다. 다만, 당행의 신용등급이 일정 수준 하락하는 경우 당행이 선임된 계좌개설은행을 일정 신용등급에 충족하는 금융기관으로 변경하여야 하며, 변경되는 계좌개설은행은 우선변제권자에 해당합니다.

어느 금융기관이 계좌개설은행으로 선임되는 경우 변경등록하여 공시할 계획입니다.

(6) 원리금지급대행기관



최초 이중상환채권의 발행시점에는 원리금지급대행기관을 선임하지 않을 계획입니다. 다만, 당행이 원리금지급대행기관을 선임하는 경우 그 선임되는 원리금지급대행기관을 말합니다.

어느 금융기관이 원리금지급대행기관으로 선임되는 경우 변경등록하여 공시할 계획입니다.

(7) 주관회사

당행이 본건 커버드본드 프로그램에 따라 한국주택금융공사의 지급보증부로 발행하는 이중상환채권에 대하여 1군데 또는 그 이상의 금융투자업자와의 사이에 주관업무 관련 계약을 체결하는 경우 그 체결 시점에 해당 주관회사는 우선변제권자로 등록됩니다. 해당 주관회사는 정정등록신청 및 투자설명서(투자설명서는 공모로 발행된 경우에 한함)에 기재될 예정이니 참고하시기 바랍니다.

(8) 인수기관

당행이 본건 커버드본드 프로그램에 따라 한국주택금융공사의 지급보증부로 발행하는 이중상환채권에 대하여 1군데 또는 그 이상의 금융투자업자와의 사이에 인수계약을 체결하는 경우 그 체결 시점에 해당 인수기관은 우선변제권자로 등록됩니다. 해당 인수기관은 정정등록신청 및 투자설명서(투자설명서는 공모로 발행된 경우에 한함)에 기재될 예정이니 참고하시기 바랍니다.

(9) 기타 이중상환채권의 상환·유지 및 관리와 기초자산집합의 관리·처분 및 집행을 위한 비용채권자

기초자산집합의 상환·유지 및 관리와 기초자산집합의 관리·처분 및 집행과 관련하여 비용이 발생하는 경우 그 비용채권자를 말하며, 추후 이러한 비용채권자가 발생하는 경우 변경등록을 통하여 공시할 계획입니다.

2. 우선변제권의 종류와 구체적인 내용

(1) 이중상환채권자

이중상환채권의 원리금채권, 손해배상채권 등 이중상환채권의 발행조건에 따라 이중상환채권 소지자에게 지급하여야 하는 일체의 금원을 지급받을 권리

이중상환채권자를 포함하여 아래의 우선변제권자는 이중상환채권법에 따라 다음의 권리를 가집니다.

① 우선변제권(이중상환채권법 제 13조 제 1항)

- ② 이중상환청구권(이중상환채권법 제 14 조)
- ③ 감시인에 대한 업무수행보고서의 열람요청(이중상환채권법 제 11 조 제 2 항)
- ④ 발행기관에 대한 기초자산집합의 금융거래정보, 신용정보의
제공요청(이중상환채권법 제 20 조 제 1 항)
- ⑤ 감시인의 해임요청(이중상환채권법 제 9 조 제 5 항)
- ⑥ 감시인의 사임 및 해임에 대한 동의(이중상환채권법 제 9 조 제 3 항 및 제 4 항)
- ⑦ 계약이전 명령에 대한 사전 동의(이중상환채권법 제 22 조)
- ⑧ 기타 이중상환채권법, 같은 법 시행령, 감독규정에 따라 우선변제권자에게
부여한 권리

우선변제권자는 이중상환채권법 제 20 조 제 4 항에 따라 금융거래정보, 신용정보를 이중상환채권법에서 정한 목적 외의 용도로 사용하거나 다른 자에게 제공 또는 누설하여서는 안됩니다.

(2) 감시인 및 대리인

감시인 및 그 대리인이 감시인계약 또는 관련 계약에 따라 지급받아야 하는 보수채권(최초 금 1,250만원, 추가 자산실사 시 건당 150만원, 감시인보고서 제출시 건당 300만원) 및 비용채권

(3) 지급보증인

지급보증인이 이중상환채권의 원리금을 대위변제하여 변제한 가액 범위 내에서 종래 이중상환채권의 소지자가 가지고 있던 채권 및 그 담보에 관한 권리

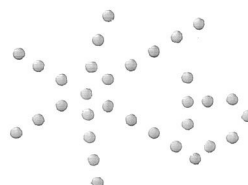
(4) 수탁관리인

당행이 수탁관리인을 선임하는 경우 해당 수탁관리인이 지급받아야 하는 보수채권, 비용채권

(5) 계좌개설은행

당행을 제외한 계좌개설은행이 지급받아야 하는 보수채권, 비용채권

(6) 원리금지급대행기관



당행이 원리금지급대행기관을 선임하는 경우 해당 원리금지급대행기관이 지급받아야 하는 보수채권, 비용채권

(7) 주관회사

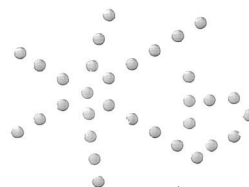
주관회사가 관련 계약에 따라 지급받아야 하는 보수채권, 비용채권(합리적으로 발생하는 법률자문보수 및 비용을 포함) 및 본건 거래와 관련하여 주관회사가 기타의 금원을 지급받을 권리(손해배상채권을 포함)

(8) 인수기관

인수기관이 관련 계약에 따라 지급받아야 하는 보수채권, 비용채권(합리적으로 발생하는 법률자문보수 및 비용을 포함) 및 본건 거래와 관련하여 인수기관이 기타의 금원을 지급받을 권리(손해배상채권을 포함)

(9) 기타 이중상환채권의 상환·유지 및 관리와 기초자산집합의 관리·처분 및 집행을 위한 비용채권자

기초자산집합의 상환·유지 및 관리와 기초자산집합의 관리·처분 및 집행과 관련하여 비용이 발생하는 경우 그 비용채권



IX. 공시 등에 관한 사항

1. 발행기관의 공시

(1) 이중상환청구권부 채권 발행사실의 공시

가. 근거규정(이중상환채권법 제 7 조 제 3 항)

발행기관은 이 중상환청구권부 채권을 발행하였을 때에는 발행 세부내역 및 기초자산집합에 관한 사항을 인터넷 홈페이지에 공시하고, 금융위원회에 발행 사실을 보고하여야 한다.

나. 본건 이중상환채권 발행사실 공시

당행은 본건 발행계획에 따른 본건 이중상환채권이 발행되는 경우 지체 없이 이중상환채권법 제 7 조 제 3 항에 따라 이중상환채권의 발행계획(발행조건 포함)의 세부내용에 기재된 사항을 포함한 발행 세부 내역 및 기초자산집합에 관한 사항을 당행 홈페이지(<https://www.kbstar.com>)에 공시할 계획입니다.

또한, 당행은 이중상환채권법 제 7 조 제 3 항에 따라 금융감독원에서 2014 년 4 월 공시한 “이중상환청구권부채권 발행 서식”의 (제 5 호 서식) 발행사실보고서<발행기관용>에서 정한 양식에 따라 금융위원회에 발행 사실을 보고할 계획입니다.

(2) 위험관리점검 결과 등의 공시

가. 근거규정(이중상환채권법 제 17 조 제 3 항)

발행기관은 다음 각 호의 사항을 분기마다 인터넷 홈페이지에 공시하여야 한다.

1. 제 2 항에 따른 위험 관리 점검 결과
2. 제 11 조 제 2 항에 따라 감시인이 작성하여 금융위원회에 제출한 보고서
3. 이중상환청구권부채권의 발행이 주택담보대출 채권의 채무자에게 혜택이 되었는지에 대한 평가 및 공시

나. 공시계획

당행은 이중상환채권법 제 17 조 제 3 항에 따라 위험점검결과와 이중상환채권법 제 11 조 제 2 항에 따른 감시인이 작성하여 금융위원회에 제출한 보고서를 매

분기 종료일로부터 45일 내에 당행 홈페이지(<https://www.kbstar.com>)에 공시할 계획입니다.

이중상환채권법 제 11 조 제 2 항에 따른 감시인이 작성하여 금융위원회에 제출하는 보고서는 금융감독원에서 2014 년 4 월 공시한 “이중상환청구권부채권 발행 서식”의 (제 6 호 서식) 업무수행보고서<감시인용>에서 정한 양식으로 작성될 계획입니다.

당행 홈페이지에 공시되는 정보는 프로그램설정계약부록 3. 투자자보고서양식을 참고하시기 바랍니다.

(3) 우선변제권자를 위한 발행기관의 공시사항

가. 투자자보고서

이중상환채권법에 따른 공시와 보고 이외에 당행은 프로그램설정계약 제 6 조 제 4 항에 따라 매월 말일을 기준으로 투자자보고서를 그 다음 달 20 일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일)까지 당행 홈페이지에 공시할 계획입니다.

나. 중요사항발생시 보고사항

당행은 본건 커버드본드 거래에 따라 이중상환채권법 시행령 제 9 조 제 2 항에서 정한 사유가 발생하는 경우에는 지체 없이 금융감독원에서 2014 년 4 월 공시한 “이중상환청구권부채권 발행 서식”의 (제 7 호 서식) 중요사항발생보고서<발행기관용>에서 정한 양식으로 작성하여 금융위원회에 보고할 계획입니다.

(4) 기타 공시

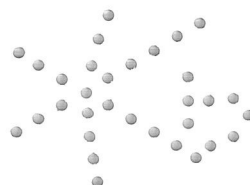
해당사항 없습니다.

2. 기타 공시

(1) 금융감독원의 등록(변경등록)신청서의 공시

가. 근거규정(이중상환채권법 제 6 조 제 4 항)

금융위원회는 발행기관이 제출한 제 1 항 및 제 2 항의 등록·변경등록에 관한 서류를 일반인이 열람할 수 있도록 제공하여 공시하여야 한다.



(2) 금융감독원의 투자설명서 공시

본건 커버드본드 프로그램에 따라 한국주택금융공사의 지급보증부로 발행되는 이중상환채권 중 공모로 발행되는 이중상환채권은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”) 제123조에 따른 투자설명서 제출대상인 바, 해당 공모 이중상환채권의 조건이 확정될 경우 투자설명서를 공시하도록 하겠습니다.

공시 주체	공시 내용	공시 시기	공시 장소
당행	1. 모집 및 매출에 관한 사항 2. 발행인에 관한 사항 3. 지급보증인에 관한 사항	채권 발행일	금융감독원 홈페이지

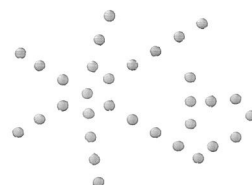
(3) 금융감독원 증권발행실적보고서의 공시

본건 커버드본드 프로그램에 따라 한국주택금융공사의 지급보증부로 발행되는 이중상환채권 중 공모로 발행되는 이중상환채권은 자본시장법 제128조에 따른 증권 발행실적보고서 제출대상인 바, 해당 공모 이중상환채권의 조건이 확정될 경우 증권 발행실적보고서를 공시하도록 하겠습니다.

공시 주체	공시 내용	공시 시기	공시 장소
당행	1. 발행 기관에 관한 사항 2. 지급보증인에 관한 사항 3. 이중상환청구권부 채권 발행 결과에 관한 사항 4. 기초자산집합에 관한 사항	채권 발행일	금융감독원 홈페이지

(4) 기타 공시

해당사항 없습니다.



X. 투자자 등의 보호에 관한 사항

1. 이중상환청구권부 채권 투자시 위험요소

(1) 원리금 상환 관련 위험

본건 커버드본드 프로그램에 따라 한국주택금융공사의 지급보증부로 발행되는 이중상환채권의 원리금 상환에 일차적인 책임은 당행이 부담하므로 당행이 속한 은행 업황과 국내의 경기상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

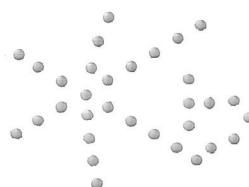
따라서, 본건 계획등록 및 당행의 반기 및 분기보고서, 사업보고서에 기재된 당행의 전반적인 현황, 당행이 속한 산업의 특성 및 영업상의 위험요소, 재무상황 등과 관련된 제반 위험요소 등과 한국주택금융공사가 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제11조에 따른 경영공시에 기재된 정보 등에 유의하여야 합니다. 아울러 이중상환채권의 원리금 상환과 관련하여 본건 커버드본드 프로그램의 참여 당사자들은 어떠한 책임도 지지 않음을 참고하시기 바랍니다. 당행의 재무정보 및 사업보고서 등은 당행 홈페이지(<http://www.kbstar.com>)에서 확인하실 수 있으며 한국주택금융공사의 경영공시는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제12조에 따라 공공기관 경영정보 공개시스템(<https://alio.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

당행이 이중상환채권의 원리금을 전액 변제하지 못 하는 경우 기초자산집합의 회수금 또는 관리, 운용 및 처분에 따라 취득하는 금원 등으로 해당 미상환 원리금을 상환하게 되므로 기초자산집합 채무자의 변제능력, 기초자산집합의 처분 시 유통시장상황, 금리상황 등 경기상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

또한, 당행이 본건 커버드본드 프로그램에 따라 발행되는 이중상환채권의 채무를 이행하지 아니하거나 기초자산집합의 회수액으로 변제를 못 하는 경우에는 한국주택금융공사가 지급기일이 도래한 이중상환채권의 원리금을 변제하므로 한국주택금융공사의 지급능력에 영향을 받을 수 있습니다. 한국주택금융공사는 「한국주택금융공사법」 제51조에 따라 한국주택금융공사의 결산에서 손실금이 생긴 경우에는 「한국주택금융공사법」 제50조 제1호에 따른 이익적립금으로 보전하고, 적립금이 부족할 때에는 정부가 보전하도록 하고 있다는 점을 참고하시기 바랍니다.

지급보증계약서(안) 제3조 제2항에 따르면 본건 커버드본드 프로그램에 따라 발행되는 이중상환채권의 소지자가 지급보증인인 한국주택금융공사에 대하여 이중상환채권 원리금에 대한 지급보증채무의 이행을 청구할 수 있는 기간은 원금에 대하여는 그 상환기일로부터, 이자에 대해서는 그 지급기일로부터 각 3개월 이내로 하고 이 기간 내에 이행청구가 없으면 한국주택금융공사의 지급보증 채무는 소멸하도록 규정하고 있으므로 이중상환채권에 투자하시기 전에 해당 투자설명서에 첨부된 커버드본드 지급보증 계약서를 확인하시기 바랍니다.

(2) 기초자산집합 회수 관련 위험



기초자산집합은 이중상환채권법 제5조에 따른 주택담보대출채권, 국채 등 기초자산, 유동성자산, 그 밖의 자산으로서 본건 커버드본드 프로그램에서 정한 요건에 부합하는 자산으로 구성됩니다. 따라서, 주택담보대출채권의 채무자를 포함하여 기초자산집합에 대하여 변제할 의무를 부담하는 자의 변제능력, 시장상황 등에 따라 그 회수에 영향을 받을 수 있습니다.

또한 기초자산집합은 본건 커버드본드 프로그램에서 정한 요건에 부합하는 자산으로 지속적으로 추가, 교체 또는 해지되므로 지속적으로 변동되고, 이에 따라 이중상환채권을 투자하였을 때와는 다른 자산으로 기초자산집합이 구성되어 있을 수 있습니다. 따라서, 당행의 홈페이지에 공시되는 기초자산집합의 내역을 확인하여야 합니다.

(3) 기타 위험

가. 혼장위험(Commingling Risk)

계좌개설은행계약에 따라 기초자산집합의 회수금, 기초자산집합에 속하는 증권, 기타 유보금 중 현금에 해당하는 자산은 당행에 개설된 계좌에 이체되고, 증권은 예탁결제원에 당행 명의의 예탁계좌에 입고될 예정으로, 당행이 계좌개설은행인 경우 해당 계좌에 입금된 금원은 당행의 다른 재산과 혼장(Commingling)되므로 당행의 도산절차에 영향을 받을 수 있습니다.

이러한 혼장(Commingling) 위험을 통 제하기 위 하여 당 행의 유효신용등급이 일정 수준의 요건을 충족하지 못 하는 경우 (계좌의 변경과 관련된 사항은 “V.4.(3) 금전이나 그 밖의 대체물의 관리계획”에 기재된 내용을 참고하시기 바랍니다) 당행에 개설된 계좌를 다른 금융기관에 개설되는 계좌로 변경할 예정입니다. 그러나, 다른 금융기관으로 계좌를 변경하기 전에 당행이 도산절차에 들어가는 경우에는 당행의 도산절차에 영향을 받을 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

나. 유동성위험

Issuer Event of Default 발생통지가 송부되기 전에는 (i) 담보유지비율 테스트를 충족하고, (ii) 최소담보비율을 충족하며, (iii) 당행이 만기전 유동성 테스트를 위반하는 경우에는 만기전 유동성 테스트 치유요건을 충족하는 경우 당행은 기초자산집합으로 회수되는 금원을 거래계좌로부터 인출하여 사용할 수 있습니다. 따라서, 당행의 갑작스러운 유동성문제가 발생하는 경우에는 이중상환채권의 원리금 지급일정과 기초자산집합의 현금흐름이 일치하지 아니하므로 본건 커버드본드 프로그램과 관련한 비용, 수수료 등과 이중상환채권의 원리금을 지급하지 못할 위험이 있습니다.

① 필요유보액

당행의 유효신용등급이 BBB+ 또는 그 이하로 하락하는 경우 또는 유효신용

등급이 없는 경우에는 필요유보액을 유보현금계좌의 유보계정에 유보하도록 함으로써 이러한 유동성위험을 완화하고 있습니다.

② 만기전 유동성 테스트

그 만기일의 12개월 전부터 해당 만기일까지 당행의 유효신용등급이 BBB+ 또는 그 이하로 하락하는 경우 및 유효신용등급이 없는 경우 해당 기간 동안 만기가 도래하는 이중상환채권에 대하여 만기전 유동성 테스트 치유요건을 충족하지 못 하면 만기전 유동성 테스트 치유요건을 충족할 때까지 만기전 유동성자산을 해당 계좌에 유보하도록 함으로써 만기상환 가능성을 제고하였습니다.

2. 기초자산으로 편입된 채무자의 보호에 관한 사항

(1) 기초자산으로 편입될 경우 기초자산으로 편입된 채무자에게 미치는 영향

가. 근저당권

근저당권에 의하여 담보된 주택담보대출이 기초자산집합에 편입된다고 하여도 당해 주택담보대출의 채무자는 영향을 받지 않고 해당 근저당권의 채권최고액 한도 내에서 추가적인 대출을 받을 수 있습니다.

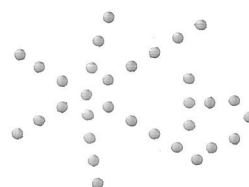
이중상환채권법 제 16 조 제 1 항에 따라 근저당권으로 담보된 채권이 기초자산집합의 기초자산으로 등록된 경우 등록 이후에 해당 근저당권에 따라 담보되는 채권이 추가로 발생하게 된 때에는 기초자산집합으로 등록된 채권이 등록 이후 발생한 채권보다 해당 근저당권의 실행, 변제충당 및 그 밖의 권리의 실행에 있어서 우선합니다.

이중상환채권법 제 16조 제 2항에 따라 기초자산집합에 포함된 기초자산으로서 근저당권으로 담보된 채권을 이중상환채권법에서 정하는 바에 따라 처분하는 경우에는 해당 근저당권으로 담보된 채권의 원본 확정 전에 그 피담보채권과 함께 해당 근저당권을 양도할 수 있으므로 이로 인하여 채무자에게는 불리한 결과를 초래하지 않을 것으로 판단됩니다.

나. 상계

이중상환채권법 제 15조 제 1항에 따라 기초자산집합에 등록사실을 채무자에게 통지하는 경우에는 해당 채무자는 당행에 대하여 기초자산집합에 속한 채무를 수동채권으로 하는 상계권을 주장할 수 없습니다.

다. 금융정보등의 제공



당행(수탁관리인을 선임하는 경우 수탁관리인을 포함합니다)은 이중상환채권법 제 20 조에 따라 채무자의 금융거래정보, 신용정보, 개인정보를 감시인 또는 우선변제권자(적격요건 충족여부를 판단할 수 있는 정보로 한정하며, 이하 “금융거래정보등”이라 하며, 우선변제권자에게는 개인정보를 제공하지 아니합니다)에게 제공할 수 있고, 신용정보가 제공되는 경우 같은 법 시행령 제 10 조에 따라 채무자에게 통보하여야 합니다.

이중상환채권법 제 21 조에 따라 금융위원회(이중상환채권법 제 23 조의 위탁을 받은 금융감독원 원장을 포함합니다)와 감시인은 같은 조에서 열거한 업무의 수행을 위하여 필요한 범위 내에서 개인정보보호법 제 24 조에 따른 채무자의 고유식별정보를 처리할 수 있습니다.

(2) 기초자산으로의 편입 여부 확인을 위한 방법 및 절차

채무자가 본인의 채무가 기초자산으로 편입되었는지를 확인하고자 하는 경우에는 당행 자금부에 방문하시거나 금융감독원에 방문하시어 채무자 본인 여부를 확인하는 절차를 거친 후 편입여부를 확인하실 수 있습니다.

(3) 기초자산으로 편입된 채무자의 보호를 위한 발행기관 및 감시인의 법적 의무

가. 금융정보등의 제공

당행(수탁관리인을 선임하는 경우 수탁관리인을 포함합니다)은 이중상환채권법 제 20 조에 따라 채무자의 금융거래정보, 신용정보, 개인정보를 감시인 또는 우선변제권자(적격요건 충족여부를 판단할 수 있는 정보로 한정하며, 이하 “금융거래정보등”이라 하며, 우선변제권자에게는 개인정보를 제공하지 아니합니다)에게 제공할 수 있고, 신용정보가 제공되는 경우 같은 법 시행령 제 10 조에 따라 채무자에게 통보하여야 합니다.

나. 대항요건

당행 또는 감시인은 이중상환채권법 제 13 조제 3 항 각 호의 사유가 발생한 경우에 기초자산집합의 등록사실과 감시인의 처분권한에 관한 내용(이하 “등록사실등”)을 해당 기초자산집합에 포함되는 채권의 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 등록사실등에 관하여 채무자에게 대항하지 못합니다.

위에도 불구하고 당행 또는 감시인이 채무자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주소로 2 회 이상 내용증명우편으로 등록사실등에 대한 통지를 발송하였으나 소재 불명 등으로 반송된 때에는 채무자의 주소지를 주된 보급지역으로 하는 2 개 이상의 일간신문(전국을 보급지역으로 하는 일간신문이

1 개 이상 포함되어야 한다)과 당행의 인터넷 홈페이지에 등록사실등을 공고함으로써 그 공고일에 통지를 한 것으로 봅니다.

- ① 이중상환채권법 제 6 조에 따라 등록한 기초자산집합에 관한 등록서류에 적혀 있는 채무자의 주소(등기부에 적혀 있는 주소가 채무자의 최후의 주소가 아닌 경우 당행 또는 감시인이 채무자의 최후의 주소를 알고 있을 때에는 그 최후의 주소)
- ② 이중상환채권법 제 6 조에 따라 등록한 기초자산집합에 관한 등록서류에 채무자의 주소가 적혀 있지 아니한 경우로서 당행 또는 감시인이 채무자의 최후의 주소를 알고 있을 때에는 그 최후의 주소

이중상환채권법 제 13 조 제 3 항의 사유는 다음과 같습니다.

- ① 당행이 지급기일에 우선변제권자의 채권의 전부 또는 일부를 변제하지 못하는 경우
- ② 이중상환채권법 제 6 조에 따라 등록한 기초자산집합의 처분사유가 발생한 경우
- ③ 우선변제권자의 채권에 대한 기한 이익 상실 사유가 발생한 경우

(4) 기초자산으로 편입된 채무자의 보호를 위한 발행기관의 조치 및 계획

가. 금융정보등의 관리

당행은 법상 요구되거나 허용된 범위 내에서만 금융정보등을 감시인, 우선변제권자 등에게 제공할 계획이며, 금융정보등을 제공하는 경우 이중상환채권법 시행령 제 10 조에 따라 그 제공사실을 채무자에게 통보할 계획입니다.

나. 대항요건구비절차

기초자산집합처분사유가 발생하는 경우 그러한 처분사유 발생일로부터 15 영업일 이내에 당행은 대항요건구비통지를 내용배달증명 우편으로 이중상환채권법 및 민법에서 정한 절차에 따라 채무자에게 송부하여야 합니다.

감시인이 요청하는 경우 당행은 대항요건구비통지에 대한 증빙서류를 그 요청일로부터 5영업일까지 감시인에게 교부하여야 하며, 당행이 이러한 증빙서류를 위 기한 내에 감시인에게 교부하지 못 하는 경우 감시인은 위 절차에 따라 대항요건구비통지를 할 수 있습니다.

당행의 유효신용등급이 BBB+ 또는 그 이하인 경우 또는 유효신용등급이 없는 경우 위 대항요건구비통지를 위한 비용을 필요유보액으로서 유보현금계좌의

유보계정에 유보하여야 합니다.

3. 예금채권자 및 기타 채권자의 보호에 관한 사항

(1) 예금채권자 및 기타 채권자의 보호를 위한 법적 보호장치

가. 발행한도 준수 의무

당행은 발행예정일 직전 회계연도 말 총자산의 4%를 한도로 하여 이중상환청구권부 채권을 발행할 수 있습니다.

나. 배당 및 변제금액의 공탁청구

당행의 다른 재산에 대하여 기초자산집합보다 먼저 파산절차를 통한 배당 또는 회생절차를 통한 변제가 실시되는 경우에 우선변제권자는 이중상환청구권부 채권의 총채권액(상환된 금액은 제외합니다)으로 해당 절차에 참여하여 배당을 받거나 변제받을 수 있습니다. 이 경우 다른 채권자는 우선변제권자에게 그 배당 또는 변제 금액의 공탁(供託)을 청구할 수 있습니다.

다. 감시인의 잔여재산 반환의무

감시인은 기초자산집합으로부터 회수하거나 기초자산집합의 처분 또는 집행으로 취득한 금원 중 우선변제권자의 채권 변제에 충당한 후 잔여분이 있는 경우에는 당행, 파산관재인이나 회생절차 관리인(당행에 대한 파산절차나 회생절차가 개시된 경우에 해당합니다)에게 이전하여야 합니다.

라. 예금보험공사의 감시인에 대한 업무시정 권고

예금보험공사는 당행에 대하여 파산절차가 개시되는 경우 감시인에 대하여 감시인의 업무 수행과 관련한 자료를 요청할 수 있으며, 발행기관의 예금자 등 일반 채권자 보호를 위하여 필요한 경우 감시인에 대하여 업무의 시정을 권고할 수 있습니다.

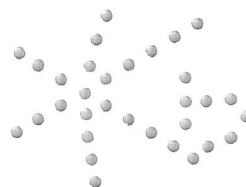
예금보험공사는 감시인이 정당한 사유없이 위에 따른 시정권고를 이행하지 아니한 경우 금융위원회에 그 시정을 요청할 수 있고, 금융위원회는 해당 사실에 대한 조사 등을 통해서 그 이행을 명령할 수 있습니다.

(2) 예금채권자 및 기타 채권자 보호를 위한 발행기관의 조치 및 계획

당행 및 감시인은 위 (1)항에 기재된 의무사항을 성실히 준수할 예정입니다.

XI. 모집 및 매출에 관한 사항

본건 커버드본드 프로그램에 따라 발행할 이중상환채권의 모집 및 매출에 관한 사항은 해당 이중상환채권의 발행금액, 발행조건 등이 확정되는 대로 제출할 예정인 정정등록신청서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. 다만, 사모의 방법으로 발행되는 이중상환채권의 경우에는 모집 및 매출에 해당하지 않으므로 “XI. 모집 및 매출에 관한 사항”을 생략할 예정입니다.



<첨부서류>

1. 2025 년도 이중상환청구권부 채권 발행한도를 결의한 (주)국민은행 이사회 결의서 사본
1 부. 끝.

